

	Tipo de documento:	Política	Código del documento:	SMS-CMP-PO-01
	Título:	Debida Diligencia de Terceros	Fecha de emisión:	02/12/2023
	Proceso:	Compras	Versión No:	00

Política de Debida Diligencia de Terceros (Clientes y Proveedores)

	Tipo de documento:	Política	Código del documento:	SMS-CMP-PO-01
	Título:	Debida Diligencia de Terceros	Fecha de emisión:	02/12/2023
	Proceso:	Compras	Versión No:	00

1. Alcance

Aplica a todos los colaboradores de las áreas comerciales, cadena de abastecimiento, áreas que realicen compras de manera directa y Recursos Humanos.

2. Objetivo

A través del presente documento se establecen las políticas, procedimientos, y mecanismos internos que les permitirán a los diversos departamentos de SUMINISTROS MARINOS E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., (SUMIMSA), establecer controles de debida diligencia a sus clientes, proveedores y colaboradores, buscando prevenir, a través del cumplimiento de los procedimientos y políticas que se describen a continuación, verse comprometidos en algún tema de corrupción o en la comisión de algún delito relacionado o conexo.

Es fundamental que todos los colaboradores detecten, conozcan e investiguen acerca de los antecedentes de las personas físicas y morales con las que SUMIMSA busca interactuar comercialmente, tanto al momento de iniciar la relación como a lo largo de la misma, en especial sobre posibles actos de corrupción en los que se vea o pueda verse envuelta.

Los procedimientos o controles de cumplimiento a seguir se sustentan en tres principios:

1. "Know your customer" o "conoce a tu cliente".
2. "know your partner" o "know your supplier", que demanda conocer a nuestra contraparte (socio o proveedor)
3. "Know your employee" o "conoce a tu colaborador"

En este sentido, el presente documento busca que los colaboradores de SUMIMSA apliquen estándares de debida diligencia en sus relaciones con los clientes y los proveedores, y al momento de contratar al personal.

3. Lineamientos generales

3.1 Responsabilidad de los colaboradores en la ejecución de debida diligencia a clientes, proveedores y contratación de personal.

Los colaboradores encargados de decidir sobre la contratación de clientes, proveedores o personal son responsables de evaluar al inicio de la relación (operación comercial, transacción, contratación de servicios o contratación de personal), que éstos no se encuentran afectados por una circunstancia que les impide relacionarse con SUMIMSA, desde una perspectiva de cumplimiento.

Es de interés de SUMIMSA tener relaciones comerciales con terceros y contratar personal que comparta los mismos valores y principios éticos, por lo que es responsabilidad de todos los colaboradores detectar e informar de cualquier comportamiento que infrinja y contravenga la **SMS-SGI-PO-04 Política de Anticorrupción y Antilavado** y el **Código de Ética**, que deriven o pudieran derivar en actos delictivos vinculados a la corrupción como son: cohecho, colusión, tráfico de influencias, corrupción entre privados, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se debe tener muy presente que cualquier situación que pudiese afectar a los clientes, proveedores o colaboradores puede influir negativamente en la buena imagen de SUMIMSA, pudiendo inclusive hacernos responsables o cómplices de un acto delictivo bajo la presunción que nosotros conocíamos de tal situación.

	Tipo de documento:	Política	Código del documento:	SMS-CMP-PO-01
	Título:	Debida Diligencia de Terceros	Fecha de emisión:	02/12/2023
	Proceso:	Compras	Versión No:	00

En este sentido, se establecen los siguientes controles de debida diligencia, de cumplimiento Obligatorio, aplicables a SUMIMSA y a cada sucursal conforme lo señalado a continuación y en los registros del presente documento.

3.1.1 Debida diligencia para clientes:

Todos los clientes deberán ser sometidos a los siguientes controles de debida diligencia en general, independiente del proceso con que cuente cada empresa.

Los controles de debida diligencia aplicables a clientes son:

a) Requerimiento de los siguientes datos mínimos:

- a. En el caso de personas físicas:
 - I. Nombres y apellidos.
 - II. Tipo y número de documento de identidad.
 - III. Domicilio.
 - IV. RFC.
 - V. Número de teléfono / correo electrónico.
- b. En el caso de personas morales:
 - I. Denominación o razón social.
 - II. Nombre comercial.
 - III. RFC / Tax id.
 - IV. Objeto social.
 - V. Identificación del representante legal.
 - VI. Domicilio físico, donde desarrolla las actividades propias del giro de su negocio.
 - VII. Domicilio fiscal.
 - VIII. Teléfono de la oficina.
 - IX. Persona de contacto (teléfono, correo electrónico, cargo).

En los casos de venta de servicios a crédito y/o cuando se trata de equipos que se encuentran dentro de los procesos operativos privados (IP), controlados por políticas de integridad corporativas, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), se aplicarán los siguientes controles:

- a. Verificación de riesgos de la calidad crediticia del cliente.
- b. Aplicación de controles contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT y UIF), a través de declaraciones juradas y otros.
- c. Verificación de noticias en internet relacionadas a actos de corrupción de la persona física o moral, así como de sus representantes y accionistas.
- d. Verificación de clientes (persona física o moral) domiciliados en el extranjero, así como de sus representantes y accionistas, de no encontrarse reportados en alguna de las "Listas internacionales de

	Tipo de documento:	Política	Código del documento:	SMS-CMP-PO-01
	Título:	Debida Diligencia de Terceros	Fecha de emisión:	02/12/2023
	Proceso:	Compras	Versión No:	00

interés". (Black Lists tales como OFAC, ONU, Lista de terroristas de la UE, Lista SEPBLAC, Lista del FCPA, entre otras).

- e. Aplicación de cláusulas anticorrupción en los contratos de venta de bienes o servicios y/o en los términos y condiciones de las órdenes de compra con clientes y/o cotizaciones.
- f. Visita física a las oficinas del cliente y sacar fotografías de sus instalaciones para el expediente con el objeto de verificar que no sea una empresa fachada.

3.1.2 Debida diligencia para proveedores:

Todos los proveedores deberán ser sometidos a los siguientes controles de debida diligencia en general, independiente del proceso con que cuente cada empresa.

SUMIMSA no contratará a proveedores que no cumplan con los controles de debida diligencia establecidos en el presente documento.

Los controles de debida diligencia aplicables a proveedores (bienes / servicios) son los siguientes:

a) Antes de la contratación del proveedor:

1. Aplicación del proceso de homologación de proveedores.

La información que se obtiene en el proceso de homologación contendrá como mínimo los siguientes puntos:

- a. Información general del proveedor: Nombre completo y razón social, RFC, representante legal y accionistas (si es persona moral).
 - b. Información crediticia.
 - c. Reporte y/o búsqueda de denuncias de tipo penal.
 - d. En el caso de proveedores (persona física o persona moral) domiciliados en el extranjero, reporte de no encontrarse denunciado ante Listas Internacionales de Interés. (Black Lists tales como OFAC, ONU, Lista de terroristas de la UE, Lista SEPBLAC, Lista FCPA, entre otras).
 - e. Información de sus principales clientes.
 - f. Información de sus principales proveedores.
2. Suscripción de una declaración firmada por el representante legal de conocimiento y sometimiento a la **SMS-SGI-PO-04 Política de Anticorrupción y Antilavado** de SUMIMSA para la prevención de la corrupción mediante el formato **SMS-CMP-FR-23 Declaración del Representante Legal del Proveedor**.
 3. Aplicación de **SMS-CMP-FR-22 Cuestionario de Debida Diligencia de Proveedores Críticos**.
 4. Aplicación de cláusulas anticorrupción en los contratos de locación de servicios y/o en los términos y condiciones de las órdenes de compra.
 5. Visita física a las oficinas del proveedor y toma de fotografías de sus instalaciones para el expediente con el objeto de verificar que no sea una empresa fachada.

	Tipo de documento:	Política	Código del documento: SMS-CMP-PO-01
	Título:	Debida Diligencia de Terceros	Fecha de emisión: 02/12/2023
	Proceso:	Compras	Versión No: 00

b) Durante la ejecución del servicio / o el suministro del producto:

Capacitación de sensibilización al proveedor sobre el Sistema de Cumplimiento anticorrupción y antilavado de SUMIMSA. (Presencial y/o virtual).

3.1.3 Debida diligencia para la contratación de personal:

Todos los colaboradores de SUMIMSA deberán ser sometidos a los siguientes controles de debida diligencia, independiente del proceso de selección de personal con el que cuente la empresa, a excepción de los que se señale en el ANEXO 1.

Los controles de debida diligencia aplicables para la contratación de colaboradores son los siguientes:

a) Antes de la contratación del personal:

1. Requerimiento de los siguientes datos mínimos:

- a. Nombres y apellidos completos.
- b. Identificación Oficial con fotografía (INE, Pasaporte).
- c. Domicilio.
- d. Número de teléfono / correo electrónico.
- e. Firma
- f. Huella
- g. Foto
- h. Familiares dependientes

2. Currículo del postulante

3. Verificación de riesgo de la calidad crediticia del postulante.

4. Aplicación de examen psicológico.

5. Antecedentes Penales.

6. Antecedentes Judiciales.

7. Antecedentes Policiales

8. Verificación de referencias laborales.

9. Verificación de noticias en internet relacionadas a actos de corrupción del postulante.

10. Verificación del postulante de no encontrarse reportado en "Listas internacionales de interés". (Aplica sólo a las áreas comprendidas en el SPLAFT).

11. Búsqueda en Interpol Internacional (Aplica sólo a personal extranjero).

12. Aplicación de cláusulas anticorrupción en los contratos de trabajo.

b) Luego de la firma del contrato de trabajo:

1. Charla de inducción sobre el Sistema de Cumplimiento (Anticorrupción y antilavado, Código de Ética y Conducta) de SUMIMSA (dentro de los 30 (treinta) primeros días hábiles de firmado el contrato).

c) Durante la vida laboral del personal:

2. Curso de capacitación virtual sobre el Sistema de Cumplimiento (Anticorrupción y antilavado, Código de Ética y Conducta) de SUMIMSA (mínimo 1 (una) vez al año).

 SUMIMSA <i>Un Solo Proveedor</i>	Tipo de documento:	Política	Código del documento: SMS-CMP-PO-01
	Título:	Debida Diligencia de Terceros	Fecha de emisión: 02/12/2023
	Proceso:	Compras	Versión No: 00

El área de Recursos Humanos llevará el seguimiento de las capacitaciones anuales en el **SMS-RCH-FR-05 Plan Anual de Capacitación**.

4. Documentos de Referencia

- Código de Ética y Conducta de SUMIMSA
- Código de Ética y Conducta de Terceros
- SMS-SGI-PO-04 Política Anticorrupción y Antilavado
- Portal de Proveedores

5. Registros

Código	Nombre del Registro	Almacenamiento	Conservación	Disposición
SMS-CMP-FR-22	Cuestionario de Debida Diligencia de Proveedores Críticos	Red Interna	2 años	Eliminar del servidor
SMS-CMP-FR-23	Declaración del Representante Legal del Proveedor	Red Interna	2 años	Eliminar del servidor
SMS-RCH-FR-05	Plan Anual de Capacitación	Red Interna	2 años	Eliminar del servidor

6. Control de cambios

No. De Versión	Descripción	Fecha
00	Creación del documento	02/12/2023

7. Firmas

Concepto	Nombre	Puesto	Firma
Elaboró	Juan Manuel Trimmer Vargas	Gerente de Auditoría	
Revisó	Sergio Quero Chavez Nava	Subdirector de Cadena de Suministro	
Revisó	Arturo Salvador Reyes Figueroa	Subdirector de Auditoría y Riesgos	
Revisó	Hector Mariano Loredó Soto	Subdirector de Capital Humano	
Autorizó	Gerardo Gustavo Tamayo Sobera	Director General	